

2026. 1. 29.

전미화

아래와 같이 공소를 제기합니다.

사건번호	237
피탈승위 사건번호	
관부제	형사단독
심	

피고인

적용법조

인 법무법인 파트원 (담당변호사 김기수)



피고인은

운영하였던 사람이고, 피해자 회사 (주)비티알수성은 엘리베이터 완제품 및 부품 판매, 설치 및 보수업체이다.

1. 사기

피고인은 2023. 1. 31.경 피해자 회사에게 연락하여 '주인에술촌, 달구벌종합복지관, 학남고등학교, 동문고등학교, 부산대학교 중앙도서관 현장에 들어갈 엘리베이터 모터를 납품해 달라. 다음 달 말까지 대금을 지급해주겠다.'고 이야기하였다. 그러나 피고인은 2022년경부터 원재료비와 인건비의 상승, 설치비용의 인상 등으로 인해 사업 수익이 악화되어 적자 운영 중인 상황이었어서 피해자 회사로부터 물품을 공급받더라도 그 대금을 약속대로 지급할 능력이 없었다.

피고인은 위와 같이 피해자에게 거짓말하여 이에 속은 피해자로부터 그시경 주인에술촌 등 5개 현장에 시가 33,462,000원 상당의 모터를 공급받고도 그 대금 29,741,000원을 지급하지 않은 것을 비롯하여 그때부터 2024. 1. 17.경까지 아래 범 죄일람표 기재와 같이 피해자로부터 총 27회에 걸쳐 합계 금 335,478,000원 상당의 물품을 공급받아 이를 편취하였다.

범죄일람표

순번	일시	공사비 미지급 현장(기망 내용)	피해금액 (단위 :원)
1	2023-01-31	주인에술촌, 달구벌종합복지관 #1~3, 학남고등학교, 동문고등학교, 부산대학교 중앙도서관 #1	33,462,000
2	2023-02-06	경상대학교 수의학과, 부산대학교 밀양캠퍼스 생자대, 경상대학교 학생회관	16,005,000
4	2023-02-27	대청초등학교	2,970,000
5	2023-03-08	두산대권종합사회복지관, LH태백장성 103동, LH태백장성SOC-복합커뮤니티센터, LH태백장성SOC-문화플랫폼, LH태백장성 1,2동	24,640,000
6	2023-04-03	경북대학교 농생대, 영동중학교 유도부, 성서산업단지 주차장 B필지, 양학중학교, 두류공원 시민광장	14,795,000

7	2023-04-11	영천정신건강복지센터, 북대구초등학교, 성서산업단지 주차장 A필지, 김천 ASF 차폐실험동	9,900,000
8	2023-04-19	송강기엔지니어링 양성교육, 흥해서부초등학교, 송강기엔지니어링 양성교육센터	10,065,000
9	2023-04-20	전기재료관 #1~5	26,125,000
10	2023-06-07	대구공항 #6/성화여자고등학교 급식실 (책타입)/경북고등학교 북관동 (책타입)/경상대학교 농생과학관 (책타입)/경상대학교 농생6호관 (책타입)	15,785,000
11	2023-06-15	대경빌딩 A동, B동/대구공항 #3,#4,#5호기	19,635,000
12	2023-06-28	신매초등학교/목포시청본관동	4,620,000
13	2023-07-03	성산고등학교/도원고등학교/대곡고등학교	15,675,000
14	2023-07-06	김천 스마트물류센터/소프트웨어 마이스터고	10,098,000
15	2023-07-13	매호초등학교/동호초등학교/수창초등학교/소프트웨어마이스터고/경동초등학교/목포시청 민원동/내당평리권도서관	25,938,000
16	2023-08-01	금성온누리터/달서구청 증축/대명동 근리생활시설/문경석탄박물관	7,590,000
17	2023-08-17	울진평생교육관,검단동 행정복지센터,감삼동청사,산격3동복합커뮤니티센터	12,320,000
18	2023-09-07	의성에 속속,개령중학교,금릉초등학교,아포초등학교,구성초등학교 1-2호기, 청하초등학교,양포초등학교,더불어 진인마을	21,120,000
19	2023-09-26	대구공항 2호기, 성주 별의별 어울림복합센터,영천 공동활용센터	10,351,000
20	2023-10-26	대가야박물관/경상대학교 가좌캠퍼스 체육관/경상대학교 의과대학습관	7,590,000
21	2023-10-30	침산 현대빌딩	4,510,000
22	2023-11-09	대구공공시설관리공단 #1~#2/전자상가 5동 #1~#5	31,625,000
23	2023-12-01	PART-ENCODER-ERN1387	550,000
24	2023-12-06	하당 노인복지관,성주군 어린이 과학관	7,535,000
25	2023-12-14	PART-ENCODER-ERN1387 외 1 건	550,000
26	2024-01-17	도남지구 D34-1 단독주택 승강기	1,925,000
27	2024-01-17	PART-CABLE(PIN TYPE)	99,000
합계 335,478,000원			

2. 채무자회생및파산에관한법률위반

피고인은 2024. 7. 26.경 거래처들에 대한 대금 결제가 불가능할 정도로 부채가 누적되었음을 원인으로 하여 대구지방법원 [redacted] 하였고, 2024. 11. 28. 파산이 선고되어 2024. 12. 12. 파산선고가 확정되었다.

채무자는 파산선고의 전후를 불문하고 자기 또는 타인의 이익을 도모하거나 채권

자를 해할 목적으로 상업장부에 부실한 기재를 하여서는 아니됨에도 불구하고,
2022년도 주신금성엘리베이터의 재무제표를 작성하면서 당해 연도에 6억 원 이상의
손실이 있었음에도 불구하고 1억 5,000만 원의 순이익이 있는 것으로 부실한 기재
를 하였다.

III. 첨부

1. 변호인선임서 1부



대구지방검찰청

2026. 4. 2.

수신 대구지방법원
참조 형사5단독
제목 공소장변경신청

발신 대구지방검찰청

검사 김민희 (金印) 김민희

귀원 2026고단237호 피고인 조용래에 대한 사기 등 사건의 공소장을 다음과 같이 변경하고자 하니 허가하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

- ☐ 공소사실 제2항 채무자회생및파산에관한법률위반의 점과 관련하여,
이 사건 재무제표를 작성한 이상원 회계사로부터 재무제표의 경우
통상 그 다음 해 3월경까지 작성을 완료하므로 이 사건 2022년도 재무
제표 역시 2023. 3.경 작성을 완료하였을 것으로 보이나, 구체적인 일자를
특정하는 것은 어렵다는 진술을 청취한 후 이를 바탕으로 이 사건 재무제
표 작성 일자를 특정하여 공소사실을 수정하고자 합니다.

(변경 전)

피고인은 2024. 7. 26.경 거래처들에 대한 대금 결제가 불가능할 정도로

접수번호

No.

2026. 04. 02

대구지방법원
형사5단독과

4238

누적되었음을 원인으로 하여 대구지방법원 [REDACTED]
[REDACTED]을 신청하였고, 2024. 11. 28. 파산이 선고되어 2024. 12. 12. 파산선고가

